

Information an Börsen, an den Anleihen von HETA ASSET RESOLUTION AG zum Handel zugelassen sind

HETA ASSET RESOLUTION AG | Bescheid der österreichischen Abwicklungsbehörde über die Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen gemäß BaSAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

11.4.2016

Wir möchten Sie darüber unterrichten, dass die österreichische Finanzmarktaufsicht in ihrer Funktion als Abwicklungsbehörde gemäß § 3 Abs 1 des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) mit Bescheid vom 10.4.2016, FMA-AW00001/0044-AWV/2016, veröffentlicht als Edikt gemäß BaSAG am 10.4.2016 auf der Website der österreichischen Finanzmarktaufsicht als Abwicklungsbehörde, mit sofortiger Wirkung für HETA ASSET RESOLUTION AG ("**HETA**") als Abwicklungsmaßnahme das Instrument der Gläubigerbeteiligung angeordnet hat, nämlich dass all nicht nachrangigen, berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der HETA (einschließlich Zinsen bis 28.2.2015) auf 46,02 von Hundert herabgesetzt, alle nach 28.2.2015 fällig werdenden Zinsen auf Null herabgesetzt werden und die Fälligkeit aller berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeit mit spätestens 31.12.2023 festgelegt wird; die Instrumente des harten Kernkapitals und des Ergänzungskapitals sowie die sonstigen nachrangigen Verbindlichkeiten von HETA wurden auf Null herabgesetzt. HETA hat dazu am 10.4.2016 eine *ad hoc* Meldung veröffentlicht.

Die von der Finanzmarktaufsicht als Abwicklungsbehörde angeordnete Abwicklungsmaßnahme ist eine Maßnahme im Sinn der BRRD (Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen). Die Abwicklungsmaßnahme der Gläubigerbeteiligung umfasst unter anderem die von HETA ausgegebenen Schuldverschreibungen, die zum Handel an der Börse Luxemburg zugelassen sind.

Die mit dem oben erwähnten Bescheid angeordnete Abwicklungsmaßnahme bedeutet, dass die Rechtsverhältnisse, die den zum Handel zugelassenen Schuldverschreibungen zugrunde liegen, fortbestehen, wenngleich der Betrag der Rückzahlung und der Zahlung von Zinsen nach Maßgabe des Mandatsbescheids gemindert ist. Daraus folgt aus unserer Sicht, dass der Handel in diesen Instrumenten bis auf Weiteres aufrecht bleibt (siehe auch die *FAQs Schuldenschnitt* der Abwicklungsbehörde unter <https://www.fma.gv.at/de/sonderthemen/heta-asset-resolution/faqs-schuldenschnitt.html>).

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter holding@heta-asset-resolution.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HETA ASSET RESOLUTION AG

Information to stock exchanges at which debentures of HETA ASSET RESOLUTION AG are admitted to trading**HETA ASSET RESOLUTION AG | Decree of the Austrian Resolution Authority Ordering Resolution Measures pursuant to the Federal Act on Recovery and Resolution of Banks (BaSAG)**

Ladies and Gentlemen,

11 April 2016

We would like to inform you that the Austrian Financial Market Authority in its function as resolution authority (the "**FMA**") pursuant to § 3 para 1 of the Federal Act on the Recovery and Resolution of Banks (*BaSAG*) has handed down a decree dated 10 April 2016, FMA-AW00001/0044-AWV/2016, published on the FMA's website pursuant to BaSAG, pursuant to which the FMA in its capacity as resolution authority has ordered the adoption of resolution measures (including a bail-in) with regard to HETA ASSET RESOLUTION AG ("**HETA**") with immediate effect. The resolution measures include that all non-subordinated eligible liabilities of HETA (including interest due until 28 February 2015) are written down to 46,02 percent of their par value, that all interest falling due after 28 February 2015 is written down to zero and that the maturity date of all eligible liabilities is set at 31 December 2023 at the latest; instruments of CET1 and of supplementary capital as well as all other subordinated liabilities of HETA are written down to zero. HETA has published a corresponding *ad hoc* announcement on 10 April 2016.

The resolution measures adopted by the FMA are resolution measures within the meaning of the BRRD (Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms). The resolution measures regarding a bail-in include debentures issued by HETA which are admitted to trading at Luxembourg Stock Exchange.

As a consequence of the resolution measures adopted by the decree of the FMA, the legal relationship underlying the listed debentures continues to exist, although the amount of repayment of principal and interest is reduced in accordance with the decision of the FMA. It follows from the above that, for the time being, trading in those instruments may continue (please also see the FAQs of the FMA at <https://www.fma.gv.at/en/special-topics/heta-asset-resolution-ag/faqs.html>).

We shall be available for your further questions at holding@heta-asset-resolution.com.

Kind regards,

HETA ASSET RESOLUTION AG